

FAUZIAH BINTI AYOB

lwn.

JASNI BIN M.HASSAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor Di Shah Alam, Y.A.A Dato' Hj. Mohd. Shukor Bin Sabudin (Pengerusi), Y.A Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Panel) dan Y.A Datuk Jasri @ Nasip bin Matjakir (Panel) Pada 10 Mac 2020 bersamaan 15 Rejab 1441H]

[Kes Mal (Semakan) No. 10000-003-0106-2019]

[Permohonan Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Pemohon : Puan Raudzah binti Mohd Mokhtar daripada Hazirah Othman & Associates.

Peguam Responden : Tiada.

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon pada 3 Oktober 2019 bagi menyemak keputusan yang telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam Selangor pada 25 November 2013 di dalam kes Permohonan No. : 10200-017-0243-2007.

[2] Pemohon memfailkan permohonan semakan ini adalah untuk mendapatkan suatu perintah sepertimana berikut –

- (a) Mahkamah meluluskan permohonan semakan ini berdasarkan Seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.
- (b) Mahkamah memerintahkan Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Selangor di Shah Alam (Saman No. 10200-017-0243-2007) bertarikh 25 November 2013 dibatalkan.
- (c) Mahkamah memerintahkan kes tersebut hendaklah dibicara semula di hadapan Hakim yang sama atau mana-mana Hakim lain yang kompeten.
- (d) Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan sesuai dan munasabah oleh Mahkamah yang mulia ini.

[3] Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Afidavit Sokongan bertarikh 3 Oktober 2019. Alasan permohonan semakan Pemohon adalah diringkaskan sebagaimana berikut -

- a) Mahkamah Tinggi Syariah telah membuang dan membatalkan kes No. 10200-017-0243-2007 pada 25 November 2013 berdasarkan seksyen 121 (1) (c), Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu atas alasan ketidakhadiran Pemohon sedangkan Pemohon dan/atau Peguam Syariahnya tidak menerima sebarang notis untuk kehadiran ke Mahkamah pada tarikh tersebut.
- b) Mahkamah Tinggi Syariah telah merekodkan perintah dengan persetujuan Responden sahaja tanpa persetujuan atau kehadiran Pemohon.

- c) Mahkamah Tinggi Syariah telah merekodkan perintah dengan persetujuan Responden setelah Mahkamah Tinggi Syariah membuang dan membatalkan kes di bawah seksyen 121 (1) (c), Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

FAKTA KES

[4] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 7 Ogos 1987 di Daerah Kubang Pasu, Kedah Darul Aman dan hasil daripada perkahwinan tersebut, mereka telah dikurniakan dengan sepuluh (10) orang anak cahayamata. Pemohon dan Responden telah bercerai kali pertama pada pertengahan tahun 1995, kali kedua pada hujung tahun 1999 dan kali ketiga pada 23 Oktober 2010.

[5] Pemohon telah memfailkan tuntutan harta sepencarian melalui kes Saman No. : 10200-017-0234-2007 di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam pada 31 Disember 2007, Responden telah memfailkan Pembelaan dan Tuntutan Balas bertarikh 7 Julai 2008 dan Pemohon telah memfailkan Jawapan Kepada Pembelaan dan Pembelaan Kepada Tuntutan Balas pada 17 Oktober 2008.

[6] Pada 25 November 2013, Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan seperti berikut :

- a) Mahkamah memerintahkan agar kes Saman No. 10200-017-0243 Tahun 2007 hendaklah dibuang berdasarkan seksyen 121 (1) (c), Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (negeri Selangor) 2003.

- b) Mahkamah memerintahkan saman dan kes pihak Plaintiff dibatalkan.
- c) Atas persetujuan Defendan, Mahkamah memerintahkan Defendan melaksanakan persetujuan sebagaimana berikut :-
 - i) Sebuah rumah yang beralamat di No. 8, Jalan Anggerik Aranda 31/14, Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang didaftarkan di atas tanah H.S (D) 54060 p.t. no. 55433 Mukum/Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan diserahkan kepada Plaintiff sepenuhnya. Manakala segala hutang berbaki hendaklah dilangsaikan oleh Defendan sehingga selesai dan pihak Plaintiff hendaklah bekerjasama dalam proses pertukaran rumah tersebut.
 - ii) Sebuah rumah yang beralamat di No. 11, Jalan Anggerik Eria 31/109 B, Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang didaftarkan di atas tanah H.S (D) 74092 P.T. No. 91452 Mukim/Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan diberikan kepada Defendan.

[7] Perintah tersebut telah diberikan oleh Mahkamah Tinggi Syariah tanpa kehadiran Pemohon dan setelah Responden bersumpah istizhar.

[8] Pemohon memperolehi maklumat berkenaan status kes 10200-017-0243-2007 yang telah dibuang dan dibatalkan setelah Pemohon hadir ke Mahkamah pada penghujung tahun 2013.

[9] Pemohon juga tidak pernah diberikan sesalinan Perintah tersebut

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN

[10] Sukacita kami tegaskan di sini bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan secara sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai permohonan semakan ini untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[11] Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (*Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah*) telah menetapkan kriteria-kriteria kes yang boleh disemak melalui peruntukan seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 -

Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014

Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau Di Mahkamah Rayuan Syariah

"Saya ingin menarik perhatian YAA kepada keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Arahan Amalan Tahun 2014 pada 3 dan 4 Muharram 1436H bersamaan 27 hingga 28 Oktober telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai Arahan Amalan berhubung dengan peraturan semakan kes di Mahkamah Tinggi Syariah atau di Mahkamah Rayuan Syariah hendaklah mengikut peraturan seperti berikut : -

1. *Permohonan semakan boleh dibuat ke atas kes mal atau jenayah sama ada kes yang dalam prosiding atau yang telah diputuskan.*
2. *Permohonan semakan kes oleh pihak-pihak hendaklah dibuat melalui Notis Permohonan bersama dengan Afidavit kecuali permohonan Hakim Syarie.*
3. *Senarai kriteria (bentuk-bentuk) kes yang boleh dibuat melalui permohonan semakan adalah ;*
 - i. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan nas Al-Quran / Al-Sunnah / Ijma' atau Qias seperti tempoh iddah tiga kali suci ketika isteri mengandung yang sepatutnya hingga melahirkan anak.*
 - ii. *Perintah / Penghakiman / Keputusan yang didapati bercanggah dengan peruntukan undang-undang sedia ada seperti menjatuhkan hukuman penjara melebihi tempoh yang ditetapkan oleh Akta / Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah.*
 - iii. *Kesilapan / kekhilafan oleh Hakim Bicara yang bersifat teknikal seperti kesilapan penulisan atau catatan bicara, kesilapan membuat rujukan prosedur dan undang-undang keterangan seperti perintah penyampaian gantian secara iklan dilaksanakan oleh pihak Defenden.*
 - iv. *Apabila hukuman yang diputuskan oleh seseorang Hakim Syarie semata-mata berdasarkan pengetahuannya mengenai fakta kes tersebut tanpa sebarang bukti yang lain, kemudian ternyata bahawa perkara tersebut tidak jelas.*

- v. *Apabila ternyata kepada pihak Hakim Syarie mengenai kesilapan yang berlaku disebabkan keterangan atau pengakuan yang diberikan oleh kedua belah pihak.*
4. *Jika kes telah diputuskan atau keputusan akhir suatu isu yang berbangkit di dalam prosiding pendengaran kes telah dibuat (lazimnya melalui prosiding interlokutori atau bantahan) proses rayuan hendaklah digunapakai.*
5. *Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.*
6. *Jika kes belum diputuskan, isu berbangkit adalah berkaitan dengan tatacara pengurusan kes, tatacara prosiding perbicaraan ataupun isu-isu melibatkan tatacara berkaitan keterangan, proses semakan boleh dilaksanakan.*
7. *Suatu keputusan terhadap permohonan interim boleh disemak jika berkaitan isu-isu sebagaimana perenggan (5).*
8. *Semakan oleh Hakim Bicara apabila menyedari telah melakukan kekhilafan dalam prosiding kes yang dikendalikan tau keputusan yang telah dikeluarkan.*
9. *Arahan semakan oleh Mahkamah Atasan terhadap kes di Mahkamah Bawahan.*

10. Keputusan / perintah oleh Mahkamah Rayuan Syariah tidak boleh disemak oleh Mahkamah yang sama atau Panel Rayuan Syariah yang berlainan kerana tidak ada bidang kuasa. Rujukan boleh dilihat sebagaimana yang diputuskan di dalam kes *Siti Nurhayati Binti Mohd Daud lwn. Wan Shahrman Bin Wan Suleiman dan seorang lagi* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 84-96 dan *Wan Khairani Binti Mahmood lwn. Ismail Bin Mohamd* [1434] JH 36 BHG.2 hlm. 140-149.

11. Permohonan semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi”

2. Arahan Amalan No. 13 Tahun 2003 adalah dibatalkan.

Arahan Amalan ini berkuatkuasa mulai 31 Disember 2014.

[12] Di samping itu juga, Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes semakan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menggariskan beberapa panduan agar proses semakan ini hanya boleh dilaksanakan ke atas kes-kes atau isu-isu yang tertentu sahaja seperti kes *Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah*, JH 36 (2), kes *Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes *Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman*, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes *Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra*, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012.

[13] Berdasarkan kepada Arahan Amalan dan panduan otoriti kes-kes di atas, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara

material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan Hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[14] Berdasarkan permohonan Pemohon, kami telah meneliti alasan-alasan permohonan semakan yang telah dikemukakan oleh Pemohon dan kami dapati alasan-alasan yang dikemukakan tersebut adalah memenuhi kehendak **Perenggan 5 Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014** yang dinyatakan di atas. Alasan-alasan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan YA Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak.

[15] **Perenggan 5 Arahan Amalan Mahkamah Syariah No 7 Tahun 2014** menyatakan bahawa :

Jika kes telah diputuskan, dibangkitkan persoalan telah berlaku kecacatan dalam proses perbicaraan atau keputusan Hakim Bicara secara material bercanggah dengan undang-undang atau Hukum Syarak, maka proses semakan boleh dilaksanakan.

Alasan Pertama : Mahkamah Tinggi Syariah telah membuang dan membatalkan kes No. 10200-017-0243-2007 pada 25 November 2013 berdasarkan seksyen 121 (1) (c), Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu atas alasan ketidakhadiran Pemohon sedangkan Pemohon dan/atau Peguam Syariannya tidak menerima sebarang notis untuk kehadiran ke Mahkamah pada tarikh tersebut.

[16] Kami telah memanggil fail kes 10200-017-0243-2007 untuk meneliti catatan prosiding dan kami dapati berdasarkan catatan pada 29 Ogos 2013, sebutan pada hari tersebut dilakukan di hadapan Pendaftar dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa Peguam Syarienya manakala Peguam Syarie Responden hadir tanpa Responden. Pendaftar telah menangguhkan kes tersebut kepada 21 Oktober 2013 untuk sebutan semula.

[17] Seterusnya catatan pada 21 Oktober 2013 menunjukkan bahawa sebutan dilakukan di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi dengan dihadiri oleh Peguam Syarie Responden sahaja manakala Responden, Pemohon dan Peguam Syarie Pemohon tidak hadir. Hakim Mahkamah Tinggi telah menangguhkan kes kepada 25 November 2013 dengan notis amaran terakhir diberikan kepada Pemohon bahawa kes tersebut akan dibuang sekiranya Pemohon tidak hadir.

[18] Pemohon di dalam perenggan 16 Affidavit bertarikh 3 Oktober 2019 menyatakan bahawa “ .. tetapi saya dan Peguam Syarie saya tidak menerima sebarang notis amaran tersebut dan dapatan dokumen yang dibekalkan oleh Mahkamah juga tiada notis amaran tersebut.”

[19] Kami juga mendapati tiada notis amaran seumpama di dalam fail fizikal kes tersebut dan catatan di kertas minit tidak menunjukkan sebarang pengeluaran notis amaran atau notis tangguhan di antara 21 Oktober 2013 sehingga 25 November 2013 malah carian melalui jejak audit di dalam eSyariah juga tidak menemui catatan mengenai janaan notis amaran berkaitan tarikh sebutan pada 25 November 2013.

[20] Panel Rayuan Syariah melalui pelbagai kes rayuan di Mahkamah Rayuan Syariah Negeri-Negeri juga telah menegaskan kepentingan penyampaian yang sempurna bagi dokumen Mahkamah seperti kes *Indastri Bin Saion lwn. Sharifalaili Binti Hussin @ Mukhtar*, Kes Rayuan Mahkamah Rayuan Syariah Terengganu No. 11000-014-0004-2015, *Wahid Bin Abdul Shatar dan Rossidah Binti Ahmad*, Kes Semakan Mahkamah Rayuan Negeri Selangor No. 10000-099-0008-2016 dan *Sariah Binti Hassan lwn. Mat Rozi Bin Hamat*, Kes Rayuan Mahkamah Rayuan Syariah Wilayah Persekutuan No. 14000-028-0019-2014,

[21] Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Terengganu di dalam kes kes *Indastri Bin Saion lwn. Sharifalaili Binti Hussin @ Mukhtar* di atas telah memutuskan seperti berikut berkaitan penyampaian notis bicara :

“ Oleh yang demikian, kami memutuskan bahawa Notis Bicara telah tidak dikeluarkan secara sempurna kepada pihak-pihak. Maka tiada penyampaian wajar telah dibuktikan sepertimana kehendak Seksyen 121(b) di atas. Justeru Mahkamah tidak boleh mendengar dan memutuskan tindakan itu tanpa kehadiran Perayu.

Berdasarkan dapatan di atas, kami berpendapat YA Hakim Bicara telah terkhilaf dengan meneruskan perbicaraan di bawah Seksyen 121(b) kerana penyampaian wajar Notis Tangguhan Bicara tidak dibuktikan. ”

[22] Kami berpendapat penyampaian notis tangguhan bicara kepada kedua-dua pihak plaintif dan defendan adalah sama pentingnya seperti penyampaian saman dan notis permohonan kepada defendan atau responden. Ketelitian Hakim Bicara semasa menggunakan peruntukan seksyen 121 (1) (c) ETMMSS 2003 adalah tidak

kurang pentingnya sepertimana ketika Hakim Bicara menggunakan peruntukan seksyen 121 (1) (b) enakmen yang sama.

[23] Oleh yang demikian kami dengan hormatnya menyatakan bahawa tindakan Hakim Bicara meneruskan perbicaraan pada 25 November 2013 seterusnya memutuskan untuk membuang dan membatalkan kes Pemohon tanpa kehadiran Pemohon berdasarkan kepada peruntukan seksyen 121 (1) (c) ETMMSS 2003 dalam keadaan Pemohon tidak mempunyai pengetahuan mengenai tarikh perbicaraan tersebut telah menafikan hak Pemohon sebagai pihak di dalam kes tersebut.

Mahkamah Tinggi Syariah telah merekodkan perintah dengan persetujuan Responden sahaja tanpa persetujuan atau kehadiran Pemohon.

[24] Kami mendapati bahawa tindakan Hakim Bicara merekodkan perintah di dalam kes ini dengan persetujuan Responden sahaja tanpa persetujuan atau kehadiran Pemohon adalah bersalahan dengan peruntukan seksyen 94 ETMMSS 2003 yang menyebut :

Seksyen 94. Penyelesaian tindakan

Jika dengan persetujuan pihak-pihak sesuatu tindakan telah diselesaikan, Mahkamah boleh pada bila-bila masa dengan persetujuan pihak-pihak itu merekodkan hakikat penyelesaian itu dengan terma-termanya, dan rekod penyelesaian itu hendaklah menjadi pembelaan dengan cara res judicata dalam tindakan kemudiannya bagi kausa tindakan yang sama, atau bagi kausa tindakan yang pada matanya adalah sama.

[25] Kami juga mendapati bahawa persetujuan Responden di dalam perintah seperti di perenggan 6 (c) (ii) di atas iaitu “ ... *Sebuah rumah yang beralamat di No. 11, Jalan Anggerik Eria 31/109 B, Kota Kemuning, 40460 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan yang didaftarkan di atas tanah H.S (D) 74092 P.T. No. 91452 Mukim/Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan diberikan kepada Defendan .*” bukanlah suatu persetujuan kepada tuntutan Pemohon kerana terma tersebut adalah **BERCANGGAH** dengan tuntutan Pemohon di dalam perenggan 25 (i) (g) penyata tuntutan kes 10200-017-0243-2007 yang memohon supaya pembahagian harta tersebut dibuat secara sama rata.

Mahkamah Tinggi Syariah telah merekodkan perintah dengan persetujuan Responden setelah Mahkamah Tinggi Syariah membuang dan membatalkan kes di bawah seksyen 121 (1) (c), Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.

[26] Kami bersetuju dengan pendapat Pemohon di perenggan 10 Afidavit bertarikh 3 Oktober 2019 bahawa apabila Hakim Bicara memerintahkan kes tersebut dibuang dan dibatalkan berdasarkan kepada seksyen 121 (1) (c) ETMMSS 2003 maka keseluruhan kes tersebut adalah terbatal dan tiada perintah dikeluarkan berkaitan tuntutan harta sepencarian tersebut melainkan Hakim Bicara membuat perintah berdasarkan tuntutan balas Responden.

[27] Walaubagaimanapun di dalam kes ini Responden tidak mengemukakan tuntutan balas seperti mana kenyataan Peguam Syarie Responden di dalam nota

keterangan bertarikh 25 November 2013 iaitu “ *Tak ada tuntutan balas dari Defendan cuma kami mohon menolak tuntutan Plaintiff*”.

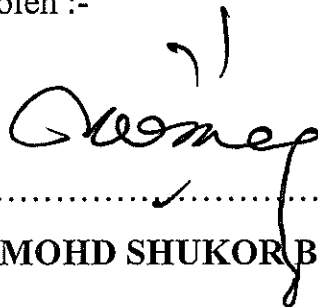
[28] Oleh yang demikian kami berpuas hati bahawa perintah yang dikeluarkan tidak mematuhi peruntukan undang-undang yang sedang berkuatkuasa sehingga menyebabkan ketidakadilan kepada Pemohon.

KEPUTUSAN

SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan, Afidavit Sokongan Pemohon dan fail kes 10200-017-0243-2007, **MAKA KAMI** sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut –

- [1] Permohonan semakan Pemohon adalah **DITERIMA**.
- [2] Perintah kes 10200-017-0243-2007 bertarikh 25 November 2013 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Kes 10200-017-0243-2007 dibicarakan semula di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi yang lain.

Dibaca dan ditandatangani oleh :-

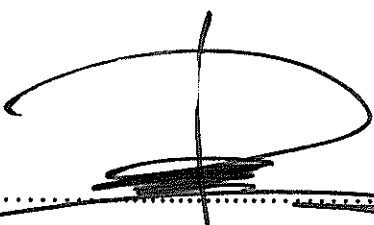


.....
1. **Y.A.A DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**

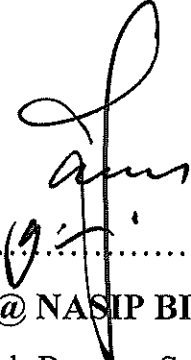
Pengerusi

Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
2. **Y.A DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh :-

- 
-
3. **Y.A DATUK JASRI @ NASIP BIN MATJAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

